

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 29/07/2026**

Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo dei lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère. Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del dlgs. 36/2023.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio alle ore sedici:zero, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco PEANO LORIS la Giunta comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale LOVISETTI GIOVANNI

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE.	ASSENTE
PEANO LORIS	X	
VIANA PETER	X	
PELLISSIER FABIANO	X	
RONC KATIA		X
VAUDOIS MIRENA	X	
RONC MARCO	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo dei lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère. Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del dlgs. 36/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di finanziamento avanzata dal Comune di Villeneuve in data 26.08.2022 con prot. n. 4946 al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM) per far fronte a criticità di rifornimento idro potabile per problematiche al serbatoio in loc. Molère;

Dato atto che l'Assemblea dei Sindaci del BIM con deliberazione n. 15 del 09.09.2022 approvava il Piano degli interventi urgenti che assegnava al Comune di Villeneuve la somma di € 235.719,67 per *i lavori di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère*;

Vista la nota del Consorzio BIM con oggetto "*Approvazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022, del piano degli interventi urgenti nel settore acquedottistico per far fronte a criticità di rifornimento idropotabile. Comunicazione di avvio del procedimento*", pervenuta in data 03.10.2022 al prot. n. 5681, con la quale venivano fornite all'Ente indicazioni operative tra cui la richiesta di approvazione di apposita convenzione che disciplinava il trasferimento dei fondi ed il relativo monitoraggio;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 07.12.2022, avente ad oggetto: "*Lavori di risanamento e sistemazione idraulica serbatoio in loc. Molère: approvazione schema di convenzione tra l'ente di governo dell'ambito (EGA) del servizio idrico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e il Comune di Villeneuve concernente il piano degli interventi urgenti nel settore acquedottistico per far fronte a criticità di rifornimento idropotabile*";

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 324 del 28.12.2022 con la quale si procedeva all'affidamento diretto del servizio tecnico per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché per la direzione e contabilizzazione dei lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère all'operatore economico ing. Massimo Blanc con sede in Corso XXVI Febbraio n. 20, 11100 Aosta - C.F. BLNMMS83L28A326I - P.IVA 01117540078, per un importo contrattuale di € 19.393,77 + Inarcassa 4% (€ 775,75) + Iva 22% (€ 4.437,29), per un totale di € 24.606,81;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31.07.2023 con la quale:

- si approvava il progetto definitivo - esecutivo dei lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère nel Comune di Valsavarenche, redatto dall'ing. Massimo Blanc;
- si approvava il quadro economico della spesa complessiva per un importo pari a € 235.311,58 di cui € 149.700 per lavori (€ 110.826,65 per lavori soggetti a ribasso e € 38.873,35 per costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso) e € 85.611,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- si dava atto che la spesa di investimento sarebbe stata interamente finanziata dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM);

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 293 del 06.12.2023 con la quale si affidava direttamente l'espletamento dei lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère all'operatore economico L.E.V.I.T. S.r.l. con sede in Via Corrado Gex, n. 3 - 11011 Arvier - (AO) C.F./P.I. 01081200071, che aveva offerto un ribasso pari al 3,05% sull'importo dei lavori;
- la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 7 del 19.01.2024 con la quale si rettificava la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 293 del 06.12.2023 – nella quale per mero errore materiale era stato indicato un importo contrattuale errato ed era stato assunto un impegno inferiore – e si indicava l'importo contrattuale pari a € 146.319,79 (di cui € 6.500,00 per costi della sicurezza e € 32.373,35 per costo della manodopera) oltre all'IVA nella misura del 22% (€ 32.190,35) per un totale pari a € 178.510,14;
- la *lettera commerciale inerente all'affidamento dei lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in località Molère (CIG: A022EA7488 - codice univoco: UFH7W3)* sottoscritta

digitalmente in data 19.01.2024 dal responsabile unico del progetto dr. Giovanni Loviseti e firmata per accettazione dalla ditta L.E.V.I.T. S.r.l.;

- la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 168 del 10.07.2024 recante oggetto "*Lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in località Molère. CUP G58B22005750005. CIG A022EA7488. Autorizzazione al subappalto n.1 per l'esecuzione di lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 all'operatore economico So.Ge.A. di Francesconi E. & C. Snc.*";

Richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 20.09.2024 (prot. n. 5550/2024) redatto dall'ing. Massimo Blanc in qualità di direttore dei lavori;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 73 del 26.09.2025 recante oggetto "*Lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in località Molère. CUP G58B22005750005 - CIG A022EA7488. Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento n.1*";

Preso atto che:

- nel corso dei lavori è stata individuata una perdita importante sulla tubazione di adduzione alla vasca di Molère, tubazione non ricompresa nell'appalto in quanto, al momento della progettazione, risultava regolarmente funzionante e non presentava anomalie tali da far prevedere la necessità della sua sostituzione;
- la rottura della suddetta tubazione, con conseguente perdita, è stata improvvisa e non prevedibile;
- risultava necessario predisporre una modifica contrattuale suppletiva per ricomprendere le lavorazioni necessarie a risolvere la problematica riscontrata;
- i lavori, nelle more della definizione e approvazione della modifica contrattuale, non potevano procedere correttamente e a regola d'arte in quanto le lavorazioni previste nella suddetta variante afferivano a scelte che incidevano sull'andamento complessivo della commessa;

Richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 06.12.2024 (prot. n. 7033/2024) redatto dall'ing. Massimo Blanc in qualità di direttore dei lavori;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 46/2026 recante oggetto "*Servizio tecnico per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché per la direzione e contabilizzazione dei lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère. CUP G58B22005750005 - CIG ZF239347F5. Integrazione incarico professionale all'ing. Massimo Blanc per la redazione della modifica contrattuale n. 1 per sopravvenuta necessità di lavori supplementari*" con la quale è stato integrato l'incarico professionale dell'ing. Massimo Blanc con sede in Corso XXVI Febbraio n. 20, 11100 Aosta - C.F. BLNMMS83L28A326I - P.IVA 01117540078 per la redazione della modifica contrattuale n. 01 per sopravvenuta necessità di lavori supplementari e per la relativa direzione lavori per l'importo di € 7.799,81 comprensivi di contributo integrativo nella misura del 4% e IVA nella misura del 22%;

Vista la modifica contrattuale n. 1 prot. n. 2776/2025 predisposta dall'ing. Massimo Blanc, composta dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati;
- Relazione esplicativa;
- Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di modifica contrattuale;
- Sommario stima di modifica contrattuale;
- Quadro economico di modifica contrattuale;
- Quadro comparativo tra progetto e previsione di modifica contrattuale;
- Elaborato grafico: interventi nell'area esterna e nuovo pozzetto di intercettazione;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01;

Viste la relazione esplicativa del direttore dei lavori ing. Massimo Blanc e la relazione istruttoria del responsabile unico del progetto dalle quali si evince che la modifica contrattuale n. 1:

- è determinata dalla necessità di introdurre lavori supplementari rispetto alle previsioni originali di progetto ed è ammessa ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- non ha natura sostanziale;
- non altera la natura generale del contratto;

- rispetta il limite del 50% del contratto iniziale;

Preso atto che, ai fini dell'attuazione della modifica contrattuale, si è resa necessaria l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni e pareri, e in particolare:

1. *Assessorato beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – Patrimonio paesaggistico* - autorizzazione per l'esecuzione di opere in ambiti soggetti a vincoli paesaggistici, architettonici o archeologici ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (prot.5195 del 25.08.2025);
2. *Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente – Dipartimento Infrastrutture e viabilità – Viabilità e opere stradali* - concessione per la realizzazione dei lavori in fascia di rispetto della Strada Regionale n. 23 della Valsavarenche (prot. n. 4177 del 10.07.2025);
3. *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* - autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del parco nazionale Gran paradiso – ex L.394/1991 – ZSC/ZPS IT1201000 “Parco nazionale del Gran paradiso” – Parere ex L.R. Valle d'Aosta n. 8/2007 (prot. n. 4073 del 08.07.2025);
4. *Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale – Corpo forestale della Valle d'Aosta* - autorizzazione in zone sottoposte a vincolo idrogeologico – esclusione dal regime autorizzatorio (prot. n. 4474 del 23.07.2025) – intervento escluso dal regime autorizzatorio;
5. *Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio* - parere per la realizzazione di interventi in aree vincolate ai sensi degli artt. 35 e 36 della l.r. n. 11/98 (prot. n. 2267 del 17.04.2026); il parere positivo con condizioni riporta:

“ [...] per le competenze afferenti all'Unità organizzativa Valutazione compatibilità degli interventi in aree a diversa pericolosità idrogeologica finalizzate all'espressione del parere del Dipartimento ambiente e territorio, limitatamente all'art. 38 della l.r. 11/1998 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1117/2025, si esprime parere positivo all'esecuzione dei lavori in oggetto a condizione che in sede di presentazione di idoneo titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 60 della l.r. 11/1998 e s.m.e i., presso gli Uffici Comunali competenti venga integrato lo studio di compatibilità con le valutazioni relative anche al nuovo tratto di tubazione previsto dal pozzetto esistente al grigliato, ricadenti in area sottoposta ai medesimi vincoli ed ai medesimi potenziali dissesti idrogeologici.”

Preso atto che in data 22.07.2026 l'ing. Massimo Blanc ha trasmesso l'aggiornamento dello studio di compatibilità con le valutazioni estese anche al nuovo tratto di tubazione previsto dal pozzetto esistente al grigliato e che l'elaborato è stato registrato al protocollo istituzionale in pari data al n. 4417/2026.

Preso atto che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori ammonta ad € 280.202,10 ed è così suddiviso:

A) AMMONTARE DELLE OPERE A SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE N. 01 AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA	euro)	204 387,14
così determinato:		
B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	euro)	155 726,20
di cui:		
B.1) LAVORAZIONI A MISURA (al netto della manodopera)	euro)	127 583,55
B.2) SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA SUL COSTO DELLA MANODOPERA	euro)	10 642,65
B.3) LAVORAZIONI IN ECONOMIA	euro)	14 000,00
B.4) ONERI DI DISCARICA	euro)	3 500,00
C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	euro)	48 660,94
di cui:		
C.1) COSTI PER LA SICUREZZA	euro)	8 500,00
C.2) COSTO DELLA MANODOPERA (ai sensi art. 41, comma 14, del DLgs 36/2023 al netto delle spese generali e utile d'impresa)	euro)	40 160,94

D) RIBASSO D'ASTA DEL 3,05% SU € 155.726,20	euro)	4 749,65
---	-------	----------

E) AMMONTARE DELLE OPERE A SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE N. 01 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	euro)	199 637,49
---	-------	------------

E) IVA SULL'AMMONTARE DELLE OPERE A SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE N. 01	euro)	43 920,25
--	-------	-----------

il 22% di € 199.637,49

SOMME A DISPOSIZIONE	euro)	36 644,36
----------------------	-------	-----------

così determinate:

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	euro)	19 393,77
- contributo integrativo: il 4% di € 19.393,77	euro)	775,75
- IVA su spese tecniche e contributo integrativo: il 22% di € 20.169,52	euro)	4 437,29
- ANAC	euro)	150,00
- spese tecniche per modifica contrattuale comprensive di contributo integrativo e IVA	euro)	7 799,81
- Incentivi Ufficio Tecnico: il 2% di 204.387,14	euro)	4 087,74

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	euro)	280 202,10
---	-------	------------

Considerato che:

- l'approvazione della modifica contrattuale n. 1 comporta un incremento del costo complessivo dell'intervento pari ad € 44.890,52 rispetto al quadro economico del progetto approvato pari a € 235.311,58;
- la somma assegnata dal BIM al Comune di Villeneuve per i lavori in oggetto ammontava ad € 235.719,67;
- risulta necessario coprire una maggiore spesa pari a € 44.482,43;

Richiamata la nota prot. n. 4918/2025 con la quale il Comune di Villeneuve aggiornava il BIM sull'avanzamento dei lavori e richiedeva la rimodulazione del finanziamento con l'integrazione delle somme necessarie per coprire la maggiore spesa derivante dalla modifica contrattuale n. 1;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano n. 40 del 12.09.2025 recante oggetto “*Settore tecnico-regolazione. Approvazione finanziamento per il Comune di Brusson (integrazione emergenza 2025 - int. 679), per il Comune di Villeneuve (integrazione carenza 2022 – int. 103), per il Comune di Morgex (integrazione emergenza 2025 – int. 657), per il Comune di Perloz (int. 36 e 44) e per il Comune di Valsavarenche (emergenza 2025 – int. 682).*” con la quale si approvava un'integrazione al finanziamento pari a € 44.483,00 a favore del Comune di Villeneuve;
- la determinazione n. 190 del 12.12.2025 della Dirigente del Settore Tecnico-regolazione del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM) con la quale si impegnavano a favore del Comune di Villeneuve la somma complessiva di € 44.483,00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 16.03.2026 recante oggetto “*Prima variazione al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2026/2028*” con la quale è stata recepita nel bilancio l'integrazione del contributo concesso dal BIM pari a € 44.483,00, mediante l'iscrizione delle corrispondenti maggiori entrate e maggiori spese in conto capitale;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 24.06.2026 recante oggetto “*Approvazione schema di convezione tra il Comune di Villeneuve e il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero della Dora Baltea (BIM) in qualità di Ente di governo dell'ambito EGA per l'intera Regione concernente il finanziamento integrazione linea Carenza 2022/LR 18/2022 dell'intervento n. 103: Lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in Loc. Molère*”;

Ritenuto pertanto di approvare la modifica contrattuale n. 1 e il conseguente aggiornamento del quadro economico dell'intervento;

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la modifica contrattuale n. 1 (prot. n. 2776/2025) relativa ai lavori urgenti di risanamento e sistemazione idraulica del serbatoio in loc. Molère predisposta dall'ing. Massimo Blanc, composta dai seguenti elaborati:
 - Elenco elaborati;
 - Relazione esplicativa;
 - Analisi nuovi prezzi;
 - Computo metrico estimativo di modifica contrattuale;
 - Sommario stima di modifica contrattuale;
 - Quadro economico di modifica contrattuale;
 - Quadro comparativo tra progetto e previsione di modifica contrattuale;
 - Elaborato grafico: interventi nell'area esterna e nuovo pozzetto di intercettazione;
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01;
3. di dare atto che la variante è motivata dalla necessità di eseguire lavorazioni supplementari non previste nel contratto originario, non separabili sotto il profilo tecnico ed economico dall'appalto principale ovvero strettamente necessarie al suo completamento, il cui affidamento ad un diverso operatore determinerebbe notevoli disagi e un significativo incremento dei costi per l'Amministrazione;
4. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento con incremento dell'importo complessivo dell'opera da € 235.311,58 ad **€ 280.202,10**, suddiviso secondo il prospetto riportato nelle premesse;
5. di dare atto che la maggiore spesa pari a € 44.482,43 trova copertura sul capitolo 20201 – art. 65 del bilancio di previsione 2026/2028 ed è totalmente finanziata da contributo BIM;
6. di dare atto che l'approvazione della modifica contrattuale n. 1 ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 62 della l.r. 11/1998;
7. di demandare al Responsabile del servizio tecnico l'adozione degli atti conseguenti per l'approvazione dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento dei nuovi prezzi, la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto e per l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicatrice dei lavori;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
PEANO LORIS
(Firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
LOVISETTI GIOVANNI
(Firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Villeneuve, il 30/07/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
LOVISETTI GIOVANNI